

Správa o súlade

Vzorový operátor s.r.o. · Kľúčový subjekt · stav k 6. 10. 2026

Zákon č. 69/2018 Z. z. v znení zákona č. 366/2024 Z. z. — vnútroštátny predpis transponujúci smernicu; jeho požiadavky tento modul zatiaľ nehodnotí

Nástroj na sebahodnotenie ITORO — dokument nie je auditom ani právnym stanoviskom.

Zhrnutie pre vedenie

STATUS SUBJEKTU

Kľúčový subjekt

smernica NIS 2 čl. 3 ods. 1 písm. c)

(poskytovateľ verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, ktorý je aspoň stredným podnikom)

STUPEŇ PRIPRAVENOSTI

59%

Vyspelosť 2.4 pri cieľovej úrovni 4

FORMÁLNE POVINNOSTI

8/16

3 nesplnených, 5 prebieha

Najbližšie zákonné lehoty

- 17. 10. 2027 (o 376 dní) — Prvé preskúmanie smernice Komisiou

Najväčšie medzery

- Kybernetická hygiena a školenia — vyspelosť 2.0 oproti cieľovej 4, priorita **kritický**
7. Zásady a postupy posudzovania účinnosti opatrení na riadenie kybernetických rizík [článok 21 ods. 2 písm. f) smernice (EÚ) 2022/2555] — vyspelosť 2.0 oproti cieľovej 4, priorita **kritický**
9. Kryptografia [článok 21 ods. 2 písm. h) smernice (EÚ) 2022/2555] — vyspelosť 2.0 oproti cieľovej 4, priorita **kritický**
2. Zásady riadenia rizík [článok 21 ods. 2 písm. a) smernice (EÚ) 2022/2555] — vyspelosť 2.2 oproti cieľovej 4, priorita **vysoká**
4. Kontinuita činností a krízové riadenie [článok 21 ods. 2 písm. c) smernice (EÚ) 2022/2555] — vyspelosť 2.2 oproti cieľovej 4, priorita **vysoká**

Orgány získavajú oprávnenie ukladať peňažné pokuty od 17. 10. 2024 (smernica NIS 2 čl. 41 ods. 1). Odkedy môže národný orgán ukladať pokuty, určuje zákon transponujúci smernicu — tento modul ho nepozná. Finančné riziko tu preto nie je datované, povinnosti zavedenia však vyplývajú z národného práva odo dňa jeho účinnosti.

Subjekt

Ako tento strop vzniká — dva rôzne kroky

1. Minimálny strop určuje smernica

Porovnávajú sa dve hodnoty: pevná suma v eurách a percento celkového celosvetového ročného obratu podniku v predchádzajúcom účtovnom období. Vyššia z nich je horná hranica, ktorú členský štát musí prinajmenšom ustanoviť. Národné právo ju môže zvýšiť.

smernica NIS 2 čl. 34 ods. 4 a 5

2. Sumu v rámci stropu určuje národný orgán

Pokuta má byť účinná, primeraná a odrádzajúca vzhľadom na okolnosti jednotlivého prípadu. Orgán zohľadňuje aspoň kritériá z čl. 32 ods. 7: závažnosť a trvanie porušenia, predchádzajúce porušenia, škody, úmysel, nápravné opatrenia a spoluprácu.

smernica NIS 2 čl. 34 ods. 1 a 3

Strop môže mnohonásobne prevyšovať ročný obrat — ide o hornú hranicu, nie o očakávanú sumu. Národné minimum, penále a spôsob vymerania určuje zákon členského štátu.

Zákonný strop peňažnej pokuty je **10 000 000 EUR**. Prevažuje pevná suma: 10 mil. EUR je viac ako 2 % obratu.

- Percentuálny variant: 480 000 EUR
- Sumový variant: 10 000 000 EUR
- Zákonné minimum: 0 EUR

Stropy podľa čl. 34 ods. 4 a 5 sú minimálne („najmenej“) — národné právo môže ustanoviť vyššie. Sumy v eurách, bez prepočtu na národnú menu.

Vymeriavanie pokuty — **smernica NIS 2** čl. 34 ods. 3 a čl. 32 ods. 7

Pri rozhodovaní o uložení správnej pokuty a o jej výške sa v každom jednotlivom prípade náležite zohľadnia aspoň prvky uvedené v čl. 32 ods. 7.

Kritériá z čl. 32 ods. 7 smernice:

- závažnosť porušenia a význam porušených ustanovení — za závažné sa v každom prípade považujú: opakované porušenia, nenahlásenie alebo nenapravenie významných incidentov, nenapravenie nedostatkov v rozpore so záväznými príkazmi, marenie auditov alebo monitorovania, poskytnutie nepravdivých alebo hrubo nepresných informácií
- czas trwania naruszenia
- relevantné predchádzajúce porušenia zo strany subjektu
- spôsobené majetkové a nemajetkové škody vrátane finančných strát, vplyvu na iné služby a počtu dotknutých používateľov
- úmyselná alebo nedbanlivostná povaha konania
- opatrenia prijaté na zabránenie škodám alebo ich zmiernenie
- dodržiavanie schválených kódexov správania alebo mechanizmov certifikácie
- miera spolupráce s príslušnými orgánmi

Smernica výslovne neustanovuje upustenie od pokuty — či a kedy je možné, rozhoduje národné právo.

- Členské štáty môžu ustanoviť penále na vynútenie ukončenia porušovania. Výšku určuje národné právo.
- Smernica neustanovuje samostatnú pokutu za kvalifikované porušenie — ide o konštrukciu národného práva niektorých štátov.

Vedúci subjektu

Právny akt	Základ	Orgán	Strop
Smernica (EÚ) 2022/2555	smernica NIS 2 čl. 20 ods. 1	Príslušný orgán členského štátu	0 EUR

- Riadiaci orgán schvaľuje opatrenia na riadenie kybernetických bezpečnostných rizík (čl. 20 ods. 1).
- Riadiaci orgán dohliada na vykonávanie týchto opatrení (čl. 20 ods. 1).
- Členovia riadiaceho orgánu sa pravidelne zúčastňujú na školeniach (čl. 20 ods. 2).
- Voči kľúčovému subjektu môže orgán požiadať o dočasný zákaz výkonu riadiacich funkcií (čl. 32 ods. 5 písm. b)).

Subjekt vykonáva činnosť v oblasti elektronických komunikácií — zodpovednosť vedúcej osoby určuje národné právo

Orgány získavajú oprávnenie ukladať peňažné pokuty od **17. 10. 2024** (**smernica NIS 2** čl. 41 ods. 1). Odkedy môže národný orgán ukladať pokuty, určuje zákon transponujúci smernicu — tento modul ho nepozná. Povinnosti zavedenia vyplývajú z národného práva odo dňa jeho účinnosti.

CELKOVÁ VYSPELOSŤ

1.6

do cieľovej úrovne
PRIEMERNÁ MEDZERA

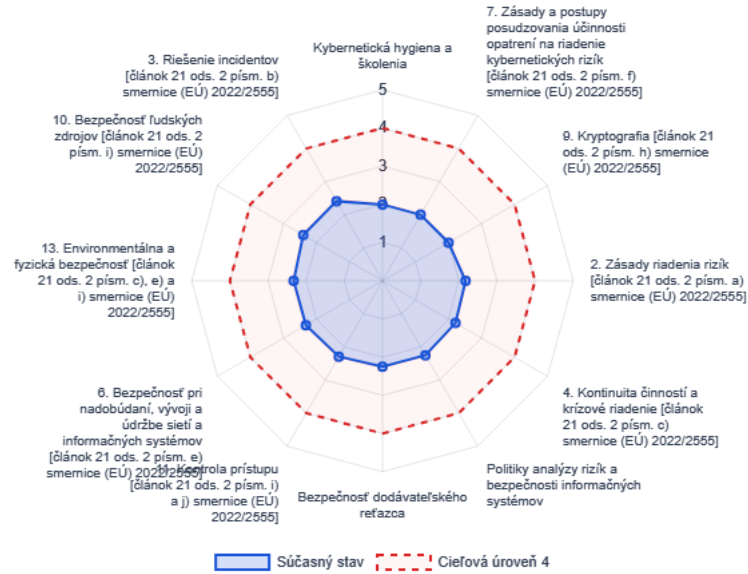
MIERA SÚLADU

212/212

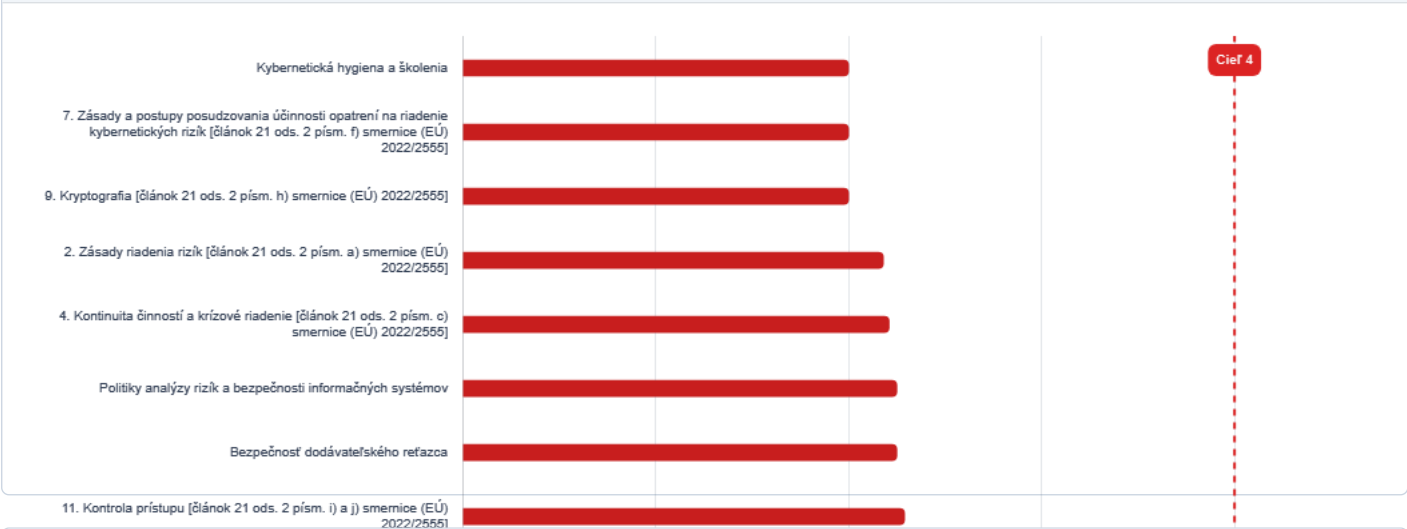
100% vyplnené
ODPOVEDE

Profil vyspelosti

12 oblastí s najväčšou medzerou z 23

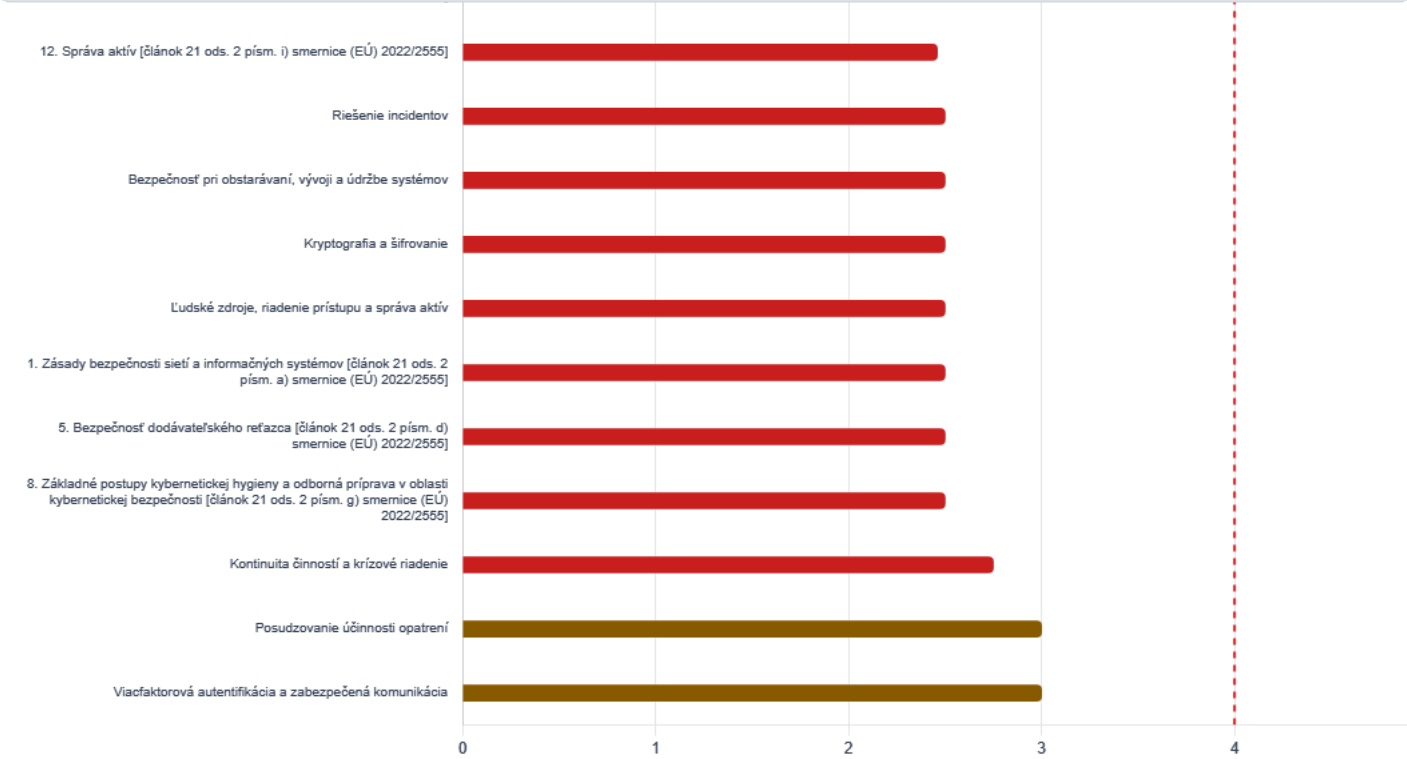


Vyspelosť podľa oblastí



Vyplnenie podľa právnych aktov

Právny akt	Vyplnené	Vyspelosť
Povinnosti Smernica NIS 2 — formálne povinnosti	16/16	—
NIS 2 Smernica NIS 2 — článok 21	35/35	2.5
2024/2690 Nariadenie (EÚ) 2024/2690	161/161	2.3



Analýza medzier					
Oblasť	Teraz	Cieľ	Medzera	Priorita	Vyplnenie
Kybernetická hygiena a školenia smernica NIS 2 čl. 21 ods. 2 písm. g) smernica NIS 2 čl. 20 ods. 2	2.0	4	2.0	Kritický	3/3
7. Zásady a postupy posudzovania účinnosti opatrení na riadenie kybernetických rizík [článok 21 ods. 2 písm. f) smernice (EÚ) 2022/2555] nar. 2024/2690 Príloha, oddiel 7	2.0	4	2.0	Kritický	3/3
9. Kryptografia [článok 21 ods. 2 písm. h) smernice (EÚ) 2022/2555] nar. 2024/2690 Príloha, oddiel 9	2.0	4	2.0	Kritický	3/3
2. Zásady riadenia rizík [článok 21 ods. 2 písm. a) smernice (EÚ) 2022/2555] nar. 2024/2690 Príloha, oddiel 2	2.2	4	1.8	Vysoká	11/11
4. Kontinuita činností a krízové riadenie [článok 21 ods. 2 písm. c) smernice (EÚ) 2022/2555] nar. 2024/2690 Príloha, oddiel 4	2.2	4	1.8	Vysoká	14/14
Politiky analýzy rizík a bezpečnosti informačných systémov smernica NIS 2 čl. 21 ods. 2 písm. a)	2.3	4	1.8	Vysoká	4/4
Bezpečnosť dodávateľského reťazca smernica NIS 2 čl. 21 ods. 2 písm. d) smernica NIS 2 čl. 21 ods. 3	2.3	4	1.8	Vysoká	4/4
11. Kontrola prístupu [článok 21 ods. 2 písm. i) a j) smernice (EÚ) 2022/2555] nar. 2024/2690 Príloha, oddiel 11	2.3	4	1.7	Vysoká	21/21
6. Bezpečnosť pri nadobúdaní, vývoji a údržbe sietí a informačných systémov [článok 21 ods. 2 písm. e) smernice (EÚ) 2022/2555] nar. 2024/2690 Príloha, oddiel 6	2.3	4	1.7	Vysoká	31/31
13. Environmentálna a fyzická bezpečnosť [článok 21 ods. 2 písm. c), e) a i) smernice (EÚ) 2022/2555] nar. 2024/2690 Príloha, oddiel 13	2.3	4	1.7	Vysoká	9/9
10. Bezpečnosť ľudských zdrojov [článok 21 ods. 2 písm. i) smernice (EÚ) 2022/2555] nar. 2024/2690 Príloha, oddiel 10	2.4	4	1.6	Vysoká	10/10
3. Riešenie incidentov [článok 21 ods. 2 písm. b) smernice (EÚ) 2022/2555] nar. 2024/2690 Príloha, oddiel 3	2.4	4	1.6	Vysoká	22/22
12. Správa aktív [článok 21 ods. 2 písm. i) smernice (EÚ) 2022/2555] nar. 2024/2690 Príloha, oddiel 12	2.5	4	1.5	Vysoká	13/13
Riešenie incidentov smernica NIS 2 čl. 21 ods. 2 písm. b)	2.5	4	1.5	Vysoká	4/4
Bezpečnosť pri obstarávaní, vývoji a údržbe systémov smernica NIS 2 čl. 21 ods. 2 písm. e)	2.5	4	1.5	Vysoká	4/4
Kryptografia a šifrovanie smernica NIS 2 čl. 21 ods. 2 písm. h)	2.5	4	1.5	Vysoká	2/2
Ľudské zdroje, riadenie prístupu a správa aktív smernica NIS 2 čl. 21 ods. 2 písm. i)	2.5	4	1.5	Vysoká	4/4
1. Zásady bezpečnosti sietí a informačných systémov [článok 21 ods. 2 písm. a) smernice (EÚ) 2022/2555] nar. 2024/2690 Príloha, oddiel 1	2.5	4	1.5	Vysoká	8/8
5. Bezpečnosť dodávateľského reťazca [článok 21 ods. 2 písm. d) smernice (EÚ) 2022/2555] nar. 2024/2690 Príloha, oddiel 5	2.5	4	1.5	Vysoká	8/8
8. Základné postupy kybernetickej hygieny a odborná príprava v oblasti kybernetickej bezpečnosti [článok 21 ods. 2 písm. g) smernice (EÚ) 2022/2555] nar. 2024/2690 Príloha, oddiel 8	2.5	4	1.5	Vysoká	8/8
Kontinuita činností a krízové riadenie smernica NIS 2 čl. 21 ods. 2 písm. c)	2.8	4	1.3	Stredný	4/4
Posudzovanie účinnosti opatrení smernica NIS 2 čl. 21 ods. 2 písm. f)	3.0	4	1.0	Stredný	3/3

Oblasť	Teraz	Cieľ	Medzera	Priorita	Vyplnenie
Viacfaktorová autentifikácia a zabezpečená komunikácia smernica NIS 2 čl. 21 ods. 2 písm. j)	3.0	4	1.0	Stredný	3/3

Register právnych rizík — nesplnené povinnosti					
Povinnosť	Základ		Lehota	Hrozba pokuty	
Ak je subjekt poskytovateľom DNS, registrom TLD, poskytovateľom cloudu, dátového centra, CDN, riadených služieb, online trhoviskom, vyhľadávačom alebo sociálnou sieťou — predložil dodatočné údaje podľa článku 27 vrátane adresy hlavnej prevádzkarne v Únii? Registračné údaje pre zoznam subjektov	smernica NIS 2 čl. 27 ods. 2		—	čl. 34	
Ak je subjekt poskytovateľom dôveryhodných služieb — hlási významné incidenty do 24 hodín od okamihu, keď sa o nich dozvie? Hlásenie významných incidentov	smernica NIS 2 čl. 23 ods. 4 pododsek 2		24 godziny	čl. 34	
Je kľúčový subjekt pripravený na bezpečnostný audit vykonávaný orgánom alebo nezávislým subjektom na vlastné náklady? Pripravenosť na dohľadové úkony	smernica NIS 2 čl. 32 ods. 2 písm. b–c i) ods. 3		—	čl. 32 ods. 4	

Zákonný kalendár				
Dátum	Udalosť	Základ		Zostáva
16. 1. 2023	Nadobudnutie účinnosti smernice NIS 2 Dvadsiatym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.	smernica NIS 2 čl. 45		účinné
17. 10. 2024	Lehota na transpozíciu smernice Do tohto dátumu mali členské štáty prijať a uverejniť národné predpisy.	smernica NIS 2 čl. 41 ods. 1		účinné
18. 10. 2024	Uplatňovanie národných predpisov a zrušenie NIS 1 Od tohto dátumu štáty uplatňujú transpozičné predpisy; smernica (EÚ) 2016/1148 sa zrušuje.	smernica NIS 2 čl. 41 ods. 1 a čl. 44		účinné
7. 11. 2024	Uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2024/2690 Vykonávacie nariadenie sa uplatňuje priamo od dvadsiateho dňa po uverejnení.	nar. 2024/2690 článok 16		účinné
17. 4. 2025	Zoznam kľúčových a dôležitých subjektov Do tohto dátumu členské štáty vytvoria zoznam; subjekty predložia orgánom registračné údaje.	smernica NIS 2 čl. 3 ods. 3 a 4		uplynulo
17. 10. 2027	Prvé preskúmanie smernice Komisiou Komisia preskúma fungovanie smernice a predloží správu.	smernica NIS 2 čl. 40		376 dní

Prahové hodnoty významného incidentu

Pre nižšie uvedené roly vyplývajú prahové hodnoty priamo z nariadenia (EÚ) 2024/2690 a platia od 7. novembra 2024.

Poskytovatelia služieb dátového centra (Článok 8)

Najprísnejší súbor prahových hodnôt v celom nariadení. Pre dátové centrá NIE JE prahová hodnota 30 minút ani 5 % / 1 milión používateľov — každá úplná nedostupnosť služby a každé narušenie fyzického prístupu je významným incidentom.

- a) Služba dátového centra je úplne nedostupná — BEZ časovej prahovej hodnoty.
- b) Dostupnosť služby je obmedzená dlhšie ako 1 hodinu — BEZ percentuálnej prahovej hodnoty ani prahovej hodnoty počtu používateľov.
- c) Bola narušená integrita, dôvernosť alebo pravosť údajov v dôsledku pravdepodobne škodlivého konania.
- d) Bol narušený fyzický prístup do dátového centra prevádzkovaného poskytovateľom.

Horizontálne kritériá (čl. 3 ods. 1) — stačí splniť jedno

- a) Finančná strata — Vzniknutá alebo možná finančná strata presahuje 500 000 EUR alebo 5 % celkového ročného obratu subjektu v predchádzajúcom účtovnom období — podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.
- b) Únik obchodného tajomstva — Incident spôsobil alebo môže spôsobiť únik obchodného tajomstva v zmysle čl. 2 bodu 1 smernice (EÚ) 2016/943.
- c) Smrť fyzickej osoby — Incident spôsobil alebo môže spôsobiť smrť fyzickej osoby.
- d) Značná ujma na zdraví — Incident spôsobil alebo môže spôsobiť značnú ujmu na zdraví fyzickej osoby.
- e) Neoprávnený prístup — Došlo k úspešnému, pravdepodobne škodlivému a neoprávnenému prístupu k sieťam a informačným systémom, ktorý môže spôsobiť vážne narušenie prevádzky.
- f) Opakujúce sa incidenty — Incident spĺňa kritériá článku 4: vyskytol sa aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov, incidenty majú rovnakú zjavnú hlavnú príčinu a spoločne spĺňajú kritérium finančnej straty podľa čl. 3 ods. 1 písm. a). Považujú sa spoločne za jeden významný incident.
- g) Odvetvové kritérium — Incident spĺňa aspoň jedno z odvetvových kritérií stanovených v článkoch 5 až 14 nariadenia.

Činnosť v oblasti elektronických komunikácií — prahové hodnoty určuje národné právo. Nariadenie (EÚ) 2024/2690 sa nevzťahuje na poskytovateľov verejných sietí a služieb elektronických komunikácií. Prahové hodnoty významného incidentu pre nich určuje národné právo (čl. 23 ods. 11 smernice) — tento modul ich nepozná, a preto neuvádza číselné hodnoty.

História a pokrok

Zatiaľ nebola uložená žiadna snímka. Snímka zmrazí aktuálny stav posúdenia vrátane dátumu, takže ďalšie správy ukazujú pokrok.

[Uložiť prvú snímku](#)